

0000967-64.2015.8.26.0537
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA
Comarca: Diadema
Foro: Foro de Diadema
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rosimeire Galdino dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a ré foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, nos termos do v. acórdão de fls. 268/276, o qual reformou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Diadema
Foro de Diadema
1ª Vara Criminal
Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000967-64.2015.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000967-64.2015.8.26.0537 2016/000006
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rosimeire Galdino dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a ré foi condenada à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, nos termos do v. acórdão de fls. 268/276, o qual reformou parcialmente a r. sentença de fls. 189/194.

Ocorreu o trânsito em julgado para a acusação em 23/01/2018 (fl. 284). Assim, ante a data que transitado em julgado o v. acórdão para a acusação, sem que tenha se dado início à execução da pena, verifica-se que se operou a prescrição da

pretensão executória, pois, considerando a pena aplicada à ré, a prescrição executória ocorreria em 04 (quatro) anos, cujo termo inicial é data do trânsito em julgado para a acusação (23/01/2018), conforme dispõem os artigos 110 e 109, inciso V, do Código Penal.

No presente caso, desde a data do trânsito em julgado para a acusação, até a presente data transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sem que tenha ocorrido causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, eis que sequer foi iniciada a execução, tendo em vista que não cumprido o mandado de prisão em regime aberto, ante a não localização da ré.

Portanto, de rigor que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva executória, com a consequente declaração de extinção da punibilidade da ré.

Diante disso, DECLARO extinta a punibilidade de ROSIMEIRE GALDINO DOS SANTOS, nos termos do artigo 109, inciso V, 110, caput, 112, inciso I e 114, inciso II, todos do Código Penal, face à ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Deverá a Z. serventia fazer as devidas anotações e comunicações, não sendo necessária a intimação da referida pessoa, ante o teor do Enunciado nº 105 do FONAJE, o qual dispõe que "É dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade (XXIV Encontro Florianópolis/SC)".

Anoto que o mandado de prisão expedido já se encontra com baixa registrada nos sistemas SIVEC e BNMP, conforme certificado a fls. 456/457.

Após, realizadas as anotações junto ao sistema e comunicações necessárias, com as cautelas de praxe, archive-se.

Publique-se e intime-se

Diadema, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA